

소규모 운영자의 안전관리시스템 적용(제31조제1항)

1. 개요

가. 다음에 해당하는 서비스제공자의 최고경영관리자는 시행규칙 제130조제2항에 따라 조직의 규모 및 업무의 복잡성을 고려하여 안전관리시스템을 운영 할 수 있다.

나. 가목에 따른 조직의 규모는 항공기를 운용하는 서비스제공자를 대상으로 적용하며 이 중 법 제7조에 따라 등록한 항공기가 5대 이하인 경우(이하 "소규모 조직"이라 한다)에 조직의 규모가 작은 서비스제공자의 범위로 인정한다. 단, 「항공사업법」에 따른 항공운송사업자는 제외한다.

다. 가목에 따른 업무의 복잡성 관련 다음에 해당하는 자를 복잡한 업무를 제공하는 자(이하 "복잡서비스 운영자"라 한다)에 해당한다.

1) 다음 각 목에 해당하는 운송대상 중 두 가지 이상을 운송하는 자

가) 여객

나) 화물

다) 위험물

2) 다음에 해당하는 운항목적 중 두 가지 이상의 목적으로 운항을 하는 자

가) 비료 또는 농약 살포, 씨앗 뿌리기 등 농업 지원

나) 산불 등 화재 진압

다) 수색 및 구조(응급구조 및 환자 이송을 포함한다)

라) 헬리콥터를 이용한 건설자재 등의 운반(헬리콥터 외부에 건설자재 등을 매달고 운반하는 경우만 해당한다)

3) 다음에 해당하는 운영여건 중 어느 하나에 해당하는 자

가) 항공기를 운용하는 자가 정기적으로 운항을 하는 공항 중 어느 하나가 「고정의 항공기를 위한 운항기술기준」(국토교통부 고시)에 따라 특수공항으로 지정된 경우

나) 운영하는 공항의 활주로 중 어느 하나가 공항 내의 다른 활주로와 평행하지 않게

배치되어 있는 경우

4) 법에 따른 형식증명, 부가형식증명, 제작증명을 받은자(법에 따른 기술표준품형식승인 및 부품등제작자증명을 받은자는 복잡서비스 운영자에서 제외한다.)

5) 항공기정비업자로서 법 제97조에 따라 정비조직인증을 받은 자가 공장정비에 대한 업무한정을 인가받은 경우

라. 다음 각 호에 해당하는 자는 운영규모가 작은 서비스제공자(이하 "소규모 운영자"라 한다)로 별표 5에 해당하는 사항을 기본으로 제2호에서 정한 사항을 장관등과 협의하여 적용 할 수 있다.

1) 항공기를 운용하는 서비스제공자 중 나목에 따른 소규모 조직에 해당하고 다목에 따른 복잡서비스 운영자에 해당하지 않는 경우

2) 항공기를 운용하지 않는 서비스제공자의 경우에는 다목에 따른 복잡서비스 운영자에 해당되지 않는 경우

마. 제2호의 적용사항에 따라 소규모 운영자가 승인을 받은 경우에는 조직 규모가 확장되거나 제공하는 서비스가 복잡한 범위로 확대된 경우에는 해당 규모 및 복잡성에 따라 적절한 안전관리시스템을 운영 할 수 있도록 관련 인력, 조직, 시설 등을 갖추어야 한다.

2. 적용사항

가. 안전관리 관련 업무분장에 관한 사항

1) 소규모 운영자는 최고경영관리자가 고위관리자의 역할을 병행 할 수 있다. 단, 총괄 안전관리자는 고위관리자의 범위에 포함되지 아니한다.

2) 최고경영관리자가 고위관리자의 역할을 병행하는 경우에는 안전협의회의 운영을 고위급과 실무급으로 구분하지 아니하고 일원화하여 운영 할 수 있다.

나. 총괄 안전관리자의 지정 및 역할

1) 소규모 운영자는 가목에 해당하지 않는 경우에는 총괄 안전관리자가 업무의 이해관계가 상충되지 않는 범위 내에서 고위관리자의 역할을 병행 할 수 있다.

2) 총괄 안전관리자 1인이 총괄조직의 모든 업무를 수행 할 수 있다고 장관등이 인

정하는 경우에는 1인으로 구성된 총괄조직을 운영 할 수 있다. 다만, 이행성숙도 평가에서 업무량이 증가하여 추가 인원이 필요하다고 장관등이 판단하는 경우에는 추가로 인력을 고용하여야 한다.

- 3) 총괄조직이 1인으로 구성된 소규모 운영자가 자체 안전조사를 실시하는 과정에서 1인 이상의 조사인력이 필요하다고 판단되는 경우에는 외부 전문가를 한시적으로 활용하는 절차를 수립할 수 있다.

다. 안전관리시스템 관련 각종 기록의 관리

- 1) 소규모 운영자는 문서 및 데이터·정보의 효율적 기록·관리를 위한 전자시스템을 반드시 설치할 필요가 없다.
- 2) 기록·관리대상이 되는 문서 및 데이터·정보의 양을 예측하고 그 양에 따라 통계 등의 산출이 편리하도록 마련된 각종 컴퓨터용 프로그램 또는 수기로 작성한 기록부 등이 업무수행에 있어 적합한 것으로 장관등이 인정하는 경우 별도의 전자시스템을 구축할 필요가 없다. 다만, 관련 기록·관리 절차는 매뉴얼에 체계적으로 명시되어 있어야 한다.

라. 자체 안전보고의 운영

- 1) 소규모 운영자는 자체 안전보고에 해당하는 사항을 구두보고 또는 휴대전화기 문자 메시지 등의 방법을 운영할 수 있다. 이 경우, 총괄 안전관리자는 데이터·정보의 손실을 방지하기 위해 보고된 내용을 즉시 기록·관리하여야 한다.
- 2) 자체 안전보고를 운영하는 경우에도 보고 대상이 되는 항목을 의무보고 및 자율보고로 구분하여 운영하여야 하며, 특히, 자율보고 대상 보고서를 접수한 경우에는 보고자의 개인정보 보호 및 처벌 면제 등의 원칙이 최대한 적용될 수 있도록 관련 절차를 수립하여야 한다.

마. 안전위험도에 대한 기록

- 1) 소규모 운영자는 다음에 해당하는 위험도평가 관련 사항을 간소화하여 운영 할 수 있다.

가) 간소화한 리스크 매트릭스의 활용(예: 3×3 형식의 활용)

나) 분석한 위험도에 대한 내부결재 절차의 간소화(안전협의회의 고위급 및 실무급 회

의체가 통합되어 운영되는 경우에는 해당 회의체를 내부결재 절차로 인정해 줄 수 있다)

2) 소규모 운영자는 별표 5(세부사항 17)에 해당하는 위해요인 등록부에 대한 관리를 생략할 수 있다.

3) 위해요인 등록부의 관리를 하지 않는 소규모 운영자는 위해요인에 대한 세부설명을 위험도 대장의 작성항목에 추가하여 관리하여야 한다.

바. 변화관리의 실시

1) 소규모 운영자는 다음에 해당하는 경우를 참고하여 변화관리를 적기에 실시하여야 한다.

가) 조직 변화: 담당의 변경, 업무역량이 뛰어난 인력의 이직, 조직 개편 등

나) 운영 변화: 새로운 기종의 운영, 새로운 협력업체와의 계약, 절차의 변경, 새로운 전자프로그램 또는 전자시스템의 도입 등

다) 물리적 변화: 새로운 시설의 설치, 사용하는 공항의 활주로·유도로 구조의 변경, 사용하는 항공로·공역의 구조 변경 등